

版权所有 © 不可随意转载

本篇重点选取完全参考lx老师

本篇重点整理内容一般来源书本，书上没有的结合了lx老师ppt

要硬背诵的部分会用红色背景。

疑似要硬背诵的部分会用绿色背景。（大部分都是lx老师说“概念要了解”的内容）

很重要但大概率作理解不作背诵用蓝色背景。

红色为必记事项

酒红色为加深印象，尽量背记

老师说让查看的文章及文章必要展示内容会用该字体和颜色标注

题型和答题要求

单选（1'×10道）

判断（1'×10道）

名词解释（4'×5道）

时代（到朝代即可）+属性+内容

简答题（8'×4道）

名词解释内容+关于名词解释中简单题道的知识详细解释+简单评价

材料分析题（14'×1道）

当成名词解释/简答题来做（某些问确实只有几个字）

论述题（14'×1道）

在后续内容中出题

第一章 楔形文字法

1. 《**乌尔纳姆法典**》是**世界上第一部成文法典**，标志着楔形文字的兴起。
2. 《**汉谟拉比法典**》公元前18世纪，汉穆拉比制定的法典，该法典集两河流域楔形文字法之大成，**标志着楔形文字法乃至整个东方法发展到完备阶段**。内容集中反映了古东方的经济、政治和社会情况。

(1) 法典的结构：**序言、正文、结语**

(2) 刑法原则：

①**同态复仇**：以牙还牙、以眼还眼

②**连带责任**：犯罪者所在的公社或亲属要负连带责任

eg 建筑师建造房屋不稳致房主之子死亡，则杀建筑师之子；盗窃案未抓到罪犯，则案发地及周围公社及长老，承担赔偿责任。

(3) 诉讼制度：

①**对诬告罪和伪证罪处刑及重**：控告他人犯罪而不能证实，则控告人应被处死；提供的罪证无法被证实，则证人应被处死

②**神明裁判**：**水审**-有妻子被认为和他人通奸但丈夫无实质证据，用**冷水审**

第二章 古代印度法

1. 渊源：（5个渊源）**吠陀、法经、法典、佛教经典、国王诏令**

(1) 前3个属于**婆罗门教法**，后2个属于**佛教法**

(2) （前3个）婆罗门教法中法律性质最强的是**法典**

（后2个）佛教法中法律性质最强的是**佛教经典**

(3) 法典中的重要概念：《**摩奴法典**》

《摩奴法典》是印度法制史上第一部较为正规的法律典籍，具有相当大权威性。它较为全面论述了吠陀的精义，规定了以种姓制为核心的基本内容。

(4) 佛教经典总称“三藏”，由三部分组成：经藏、论藏和律藏。其中**律藏**法律性质最强。

2. 种姓制度：古代印度的社会等级制度，也是古代印度法的核心内容。是指与种族、姓氏有密切关系的社会集团严格实施内婚制，职业世袭。

第三章 古希腊法

1. 四次立法改革：**提秀斯改革——梭伦改革——克里斯提尼改革——伯里克利改革**

(1) 梭伦改革：陪审制下，**陪审员是抽签决定的，但不是所有都抽签**，还有选举的，比如十将军委员会就是选举的。

(2) 克里斯提尼改革：陶片放逐法的目的是**防止僭主政变卷土重来**

2. 雅典民主制特点（了解即可）：

(1) 实行直接民主制：雅典公民都要直接参加公民大会，公民大会是最高权威机关

(2) 官制实行义务职和“合一制”：雅典行政官员都是义务制职，不支薪金。公民大会自身也处理许多具体行政事务，立法权力与行政权力难以分开，具有合一的特点。

(3) 监督制度完善而发达。包括官员任职前的资格审查制、信任投票制、卸任检察制、不法申诉制以及陶片放逐法等。

第四章 罗马法

1. 《十二表法》是罗马第一部成文法，**属于市民法**（不是万民法）。

2. 市民法和万民法关系：内事裁判官往往将万民法的原则移用到市民法中去

《安敦尼努敕令》标志着市民法与万民法的逐渐接近。

（概念备注）市民法是罗马国家固有的法律，包括民众大会和元老院所通过的带有规范性的决议以及习惯法规范，适用范围仅限罗马公民；万民法是“各民族共有”的法律，适用于罗马公民和非公民之间以及非罗马公民之间的纠纷。

3. 查士丁尼法典编撰：**《查士丁尼法典》、《学说汇纂》、《法学阶梯》、《查士丁尼新律》**

(1) 《学说汇纂》：罗马历代法学家成果的汇编，删去其中互相矛盾和不合时宜者。

(2) 《法学阶梯》：以盖尤斯同名著作为蓝本，进行删改、增补而成。是**罗马法的钦定教科书**。

4. 物法：

(1) 要式移转物&略式移转物。前者移转时，要求严格履行法律规定的仪式，讲固定套语，完成一定的动作，并须证人到场。除**意大利土地、意大利耕地的地役权、奴隶、能驮物及拉车的家畜(如牛、马、驴、骡等)**是要式移转物之外，剩下的全是略式移转物。

(2) 有体物和无体物：前者指真有实体存在的并能感觉、认识的物品，如土地、房屋、金银、奴隶、牛马、衣服等；后者指法律上拟制的关系，如**债权、地役权、用益权、遗产继承权**等，但**不能用金钱估价的法律关系如家长权、夫权、婚姻权等不是无体物**。

(3) 4种他物权（**要记的话记忆一下哪4个以及加粗部分的概念，剩下未加粗的理解**）：

① **役权**：为特定土地或特定人的便利和收益而利用他人之物的权利，为所有权的一种负担。分为地役权和人役权两种。前者是为自己特定土地的便利而利用他人特定土地的权利，如甲在乙的土地上设立的引水权、步行权等；后者是为特定人的利益而利用他人所有之物的权利，如奴隶使用权、房屋租用权等。

② **地上权**：在支付地租的前提下，利用他人的土地建筑房屋而使用的权利。可因契约、遗嘱和法院判决而取得，可以抵押、转让。

(3) **永佃权**：指支付租金，长期或永久地使用、收益他人的不动产的权利。这里的不动产，开始主要指土地，后来也扩大至房屋。

(4) **担保物权**。指债务人或第三人为保证债务的履行而设定的权利。包括信托担保、质权、抵押权等。

5. 罗马法对后世的影响及原因：

(1) 影响：

① 形成了罗马私法体系。如1900年实施的《德国民法典》是以《学说汇纂》为蓝本的；其他资产阶级国家的民法典也都仿效法、德两国私法体系，受罗马法影响。罗马法对资产阶级统一法制具有重大的贡献。

② 罗马法的许多具体制度和原则，对资产阶级立法也有巨大影响。

③ 罗马法中的许多概念、术语如法律行为、代理、不当得利、无因管理、债等，也为后世资产阶级立法所继承。

④ 罗马法学家的思想学说及其罗马法学发展的成果，成为后世资产阶级法学的重要组成部分。尤其是《学说汇纂》的著述具有重大贡献。

(2) 原因：

- ① 罗马法是建立在简单商品生产基础之上的最完备的法律体系。它对简单商品生产的一切重要关系都有非常详细和明确的规定，以致一切后来的法律都不能对它做任何实质性的修改，成为后世立法的基础。
- ② 罗马法的内容和立法技术远比其他奴隶制和封建制法更为详尽，它所确定的概念和原则具有措辞确切、严格、简明和结论清晰的特点，其提出的契约以当事人合意为准等都是适合于资产阶级采用的现成的准则。
- ③ 罗马法中体现的理性原则、衡平观念等，也非常适合近代资本主义社会发展的需要。成为资产阶级革命、摧毁专制黑暗的封建法制以及建立统一的资产阶级法制的重要武器。
- ④ 罗马统治阶级运用武力扩大其版图，强行推行罗马法律，以及被征服地居民折服罗马法的完备发达而自愿采用。

第五章 日耳曼法

1. 土地制度：

(1) 马尔克土地所有制：日耳曼人组成以地域划分的马尔克公社，公社所在地及其周围土地成为整个公社的财产。在马尔克内，耕地固定给社员使用；社员死亡时，可由其家人继承。耕地由于固定使用，并且使用人对之拥有相当广泛的权利，时间一长，就转化为私有土地。

(2) 采邑改革：8世纪30年代，法兰克王国改无条件封赏为有条件封赏，这种封地被称为“采邑”。其特征为：①领受采邑要承担义务。主要是为国王服兵役，及服从国王的命令、交纳税收。②采邑只能终身享有，不得世袭。但至9世纪后半期，采邑实际上成为世袭地。

2. “以手护手”原则：基于自己的意思丧失动产，追及权效力仅及于相对人，不能向其他人行使。

● 日耳曼法分情况，按照是否基于自己的意思来转移占有区分为可追及和不可追及的两种情况。在此基础上，结合**时效取得制度**，形成了后世的**善意取得制度**。

【对比】罗马法和日耳曼法的追及制度

罗马法：无论财物到何人之手，都可以追及(不管是不是基于自身意思转移占有)——能够意识到所有权和占有相互分离

日耳曼法：如果是基于自己的意思转移占有，不享有追及权，只能向占有人主张——没有把所有权和占有相区分，认为占有是所有权的重要表征

3. 日耳曼法的基本概念：以团体为本位、贯彻**属人主义原则**、注重形式、体系凌乱内容具体

第六章 教会法

1. 契约制度

(1) **契约必须恪守**

协议即使没有遵循法定形式达成也具有法律约束力，只要其目的为公平合理；因欺诈而达成的协议无效；因乘人之危而达成的协议无效；因重大误解而达成的协议无效；沉默可

以解释为双方自愿订立契约的意图；作为契约受益人的第三方的权利应予保护；在特殊情况下,为实现正义,契约内容可予修改；契约的订立、解释和执行应遵循诚实信用；契约条文若有疑问，应作出于债务人有利的解释（解释应有利于债务人）；非订约人真实意思订立的契约不应执行。

(2) **正当价格原则**：为保证契约是订约人的真实意思反映，正当价格为根据时间和地方的差异而变化的普遍市场价格。正当价格原则是检验任何契约是否有效的首要原则。

(3) **禁止高利贷**

2. 教会法继承制度特点【区别于罗马法】：

(1) 大大降低了形式化要求：不仅临终前因忏悔所讲的遗言被作为正式遗嘱，而且口头遗嘱一般认为有效。

(2) 强调对活着的配偶和子女的保护：将死者的妻子而不是死者的孙子女或父母置于法律保护框架。（留份制度）

(3) 创造了一种新的遗嘱执行人制度：遗嘱人死后，不是由继承人马上继承遗产，而是由遗嘱中所任命的一位执行人占有待分配的所有财产，并依照遗嘱对财产进行处理。

3. 教会法的影响：

(1) 教会法对于近代宪法的影响表现在它所确立的权力结构和教会法学家的法律理念两个方面。教权和王权的二元对立结构构成了近世宪法制度最重要的历史来源。近世宪法中的政府权力的有限性原则可以在此找到部分渊源。

(2) 教会法对私法的影响体现在婚姻家庭制度方面。当代某些西方国家离婚法仍保留着如分居必须达到一定时间才准许离婚等规范，说明教会婚姻法至今尚有影响。财产法方面，教会法在不动产占有方面发展出一套较为完善的理论与制度。近世法律中关于占有的保护等方面制度的完善由教会法学奠定。

(3) 教会法对刑法的影响体现在定罪量刑方面。教会法坚持在法庭面前如同在上帝面前一样，所有的人，不分贫富贵贱，一律平等，这奠定了近世法律平等原则的基础。

(4) 诉讼程序方面，刑事诉讼所确立起来的纠问式诉讼程序、二元程序体系，对后世诉讼法发展产生了相当大的影响。

第八章 伊斯兰法

1. 伊斯兰法的渊源：**《古兰经》、圣训、公议、类比**

(1) 《古兰经》是穆罕默德本人传达安拉的话；《圣训》是穆罕默德本人意志的体现。所以当穆罕默德走后，二者的发展即有所停滞。

(2) 公议：穆罕默德之后伊斯兰民族同一时代的权威法学家就某一宗教和法律等问题发表的一致意见和达成的最终裁定。

● 地位上，**公议高于类比**

(3) 类比：法学家和法官在处理具体问题或案件过程中，由于具体问题或者案件无经训明文可依，故把有关经训的规定扩及经训未涵盖的问题或案件中，运用类似的法律规则，以求新结论，形成新判决。

● **类比**必须严格遵循同类相比，**不可突破古兰经和圣训**。

2. 婚姻制度特征：

(1) 以公平对待为前提，允许一夫四妻。

(2) 禁止与异教徒结婚。但穆斯林男子可娶犹太教和基督教女子为妻，因为她们属于“有经人”。

(3) 离婚后有三个月“待婚期”，以证明妻子是否怀孕；期间丈夫可收回决定，但只能重复两次

3. ★【综】哪些法律制度中法学者发挥了重要作用：罗马法、教会法、伊斯兰法

第九章 英国法

1. 法律渊源：普通法

普通法：通行全国、普遍适用的法律。（和地方习惯法相对）

2. 衡平法：是14世纪左右大法官审判实践发展起的一整套法律规则，因其号称以公平、正义原则为基础，故名。

3. 制定法和判例法的关系

(1) 数量上，大量的法律规则都包含在难以计数的判例之中，制定法在整个法律体系中所占的比重确实不如判例法。

(2) 效力上，制定法高于判例法。因为制定法可以推翻、修改或补充判例法，并且可以对某一领域中的判例法进行整理和编纂，从而将其吸纳为制定法。

(3) 社会改革和法律改革的角度，制定法所起的作用更大。因为判例法的遵循先例原则使其很难快速改变以满足社会变革的需求。

4. 信托制：英国的信托制源于中世纪的受益制

信托制和受益制的区别与联系

答：

(1) 受益制是为了他人的利益而占有和使用土地；信托制是财产所有人为了第三人的利益，将财产交给受托人管理的一项制度。

(2) 联系：英国的信托制源于中世纪的受益制；二者都涉及三方关系

(3) 区别：

① 信托制标的更为广泛。受益制的标的仅仅是封建地产，信托制的标的可以是任何形式的动产或不动产。

② 受益制受托人主要按照出托人和受益人的意愿管理地产；信托制受托人则按照自己的意愿管理财产，不受受益人的支配。

③ 信托制的受托人范围更广，不仅可以是自然人也可以是法人，如专门的信托投资公司。

④ 受益制的主要目的是逃避封建义务或自由处分地产；信托制则主要是为了更好地经营财产，更多地增值财富。

5. 侵权行为责任原则：

(1) **比较责任原则**：以个人过错为基础，但确定赔偿时，不仅要考虑被告的过错，也考虑原告的过错，对双方的责任进行比较，根据双方过错的轻重确定责任的大小。

(2) **严格责任原则**：在法律规定的某些条件下，无论被告是否有过错，只要发生了损害事实，被告就必须负完全的赔偿责任。该原则适用于4大领域，分别为：**工伤、交通事务、产品责任、环境污染**。

第十章 美国法

1. 宪法——1781年《邦联条例》

(1) 内容:

- ① 规定各州之间的权力关系，联邦各州之间存在相互援助义务。
- ② 设置了联邦国会。并说明了联邦和州之间的权力分配。

(选择判断要会)

【联邦国会拥有的权力】集立法、行政等各项权力于一身，尤其是拥有战争、缔约、外交、铸币、召集军队等重要权力。【联邦国会的困难1】但对于这些重大事项的决策，必须至少有9个州（所有州数量的3/4）的同意才能通过。由于各州在重大问题上长期存在分歧，邦联事实上难以行使这些重要权力。

【联邦国会没有的权力】《邦联条例》没有给予国会有效的征税权、关税权以及管理州际贸易这些重要的权力。【联邦和州权力的对比及带来的困难2】条例没有建立独立的中央行政机关和司法机关，只是规定在邦联国会休会期间，由“州际委员会”和国务秘书处理日常事务。由于各州拒绝缴纳应缴的邦联款项，邦联政府的财政极其紧张，以至于难以维持自身运转。与此同时，条例赋予各州很大的权力，规定各州保留各自的权力，拥有“所有没有明确让予邦联国会的权力”。

(2) 地位：为联邦制的出现奠定了基础，在1787年宪法制定之前事实上发挥着宪法性作用。

2. 宪法修正和宪法解释

(1) 宪法修正案是1787宪法明文规定的修改宪法的唯一形式。宪法修正案由国会在两院各有2/3议员认为必要时提出，或由应2/3州议会的请求而召开的制宪会议提出。不论哪种方式提出的修正案，都须经3/4州议会或3/4州制宪会议的批准方能成为宪法的一部分。

(2) 美国现在有27条修正案。其中第1-10条被称为“人权法案”（“权利法案”），第13-15条被称为“重建修正案”。

(选择判断要能区分和辨别)

A. 人权法案内容：国会不得制定法律限制公民的言论、出版、集会、请愿等表达自由；人民拥有持有和携带武器的权利；军队不得任意进驻民房；人民的人身、住宅、财产不受无理搜查和扣押；任何人不能自证其罪；不经正当法律程序，任何人不得被剥夺生命、自由和财产；被告有权获得陪审团的公开审判和有权获得辩护；联邦法院不得重新审查经陪审团裁决的事实；禁止残酷和非正常的处罚；宪法未列举的权利由人民保留；宪法未授予联邦也未禁止各州行使的权力由各州和人民保留

B. 重建修正案内容：永远废除奴隶制（13）；禁止各州不经正当程序剥夺任何人的生命、自由和财产，禁止各州拒绝给予任何人平等的法律保护（14）；任何公民不得因种族、肤色或以前是奴隶被剥夺选举权（15）。其中尤其是第14条修正案，改变了“权利法案”重点防范联邦政府权力的倾向，将州政府侵害公民自由的行为纳入保护公民基本权利的宪法机制之中

C. 其他重要内容：参议院改为直接选举的第17条修正案；确立女性选举权的第19条修正案

3. 美国反垄断法（会简要表述每个法规的内容）

以下法规共同建构了美国的反垄断法体系

(1) 《谢尔曼法》：凡以托拉斯形式订立契约、实行合并或阴谋限制贸易的行为，均属非法。旨在垄断州际商业和贸易的任何一部分的垄断或试图垄断、联合或共谋行为为犯罪。

(2) 1914年《克莱顿法》：明确规定了17种非法垄断行为，包括契约中签订搭售条款、排他代理条款等行为。主要目的是制止反竞争性的企业兼并及资本和经济力量的集中，关于非法兼并和合法兼并的确认的原则在该法的实施过程中不断完善。

(3) 1914年《联邦贸易委员会法》：设立联邦贸易委员会，负责反托拉斯法的实施，有权对涉嫌违反反托拉斯法的行为调查，有权命令个人或企业停止其违反反托拉斯法的活动。

(4) 1936年《罗宾逊—帕特曼法案》：禁止那些会削弱竞争或导致市场垄断的价格歧视，鼓励价格统一，保护中小厂商利益。

4. 美国法院组织：联邦法院和州法院系统的区别在于——州法院法官选举产生，且不能终身任职。

5. 联邦最高法院的违宪审查权：

(1) 法院只能宣布违宪，但不能直接宣告法律无效。

(2) 违宪审查方式了解：法院通过有关案件的审理，解释宪法并宣布联邦法律或州宪法和法律与联邦宪法相抵触，可宣布其违宪。在行使司法审查权时，贯彻“政治问题回避”原则，即若遇会引起与立法、行政部门的权力冲突时，可以予以回避。

6. 诉讼制度

(1) 民刑举证责任和证据原则对比

	举证责任	证据原则
民事诉讼	谁主张谁举证	占有优势证据原则 (必须提供51%以上有利证据)
刑事诉讼	控方承担所有举证责任，辩方有沉默权	毫无合理怀疑原则

【辛普森案】

辛普森案件是美国历史上最著名的刑事案件之一。辛普森是一位前橄榄球运动员，1994年6月13日，他的妻子尼科尔·布朗·辛普森和她的朋友罗纳德·戈德曼被谋杀。辛普森被控犯有谋杀罪。

案件的调查过程充满了争议。警方在辛普森的住宅附近发现了血手套等关键证据。然而，在审判过程中，辛普森的辩护团队对证据的有效性提出了强烈的质疑。他们指出警方在证据收集过程中存在程序上的错误，例如血手套的发现和过程可能被污染。经过长时间的审判，陪审团最终在1995年10月3日宣布辛普森无罪。

尽管辛普森在刑事诉讼中被判无罪，但尼科尔·布朗·辛普森和罗纳德·戈德曼的家属随后对辛普森提起了民事诉讼，要求赔偿。在民事诉讼中，辛普森最终被认定对两人的死亡负有责任，并被判决支付巨额赔偿金。

(2) 刑事诉讼——辩诉交易

A. 概念：庭外控辩双方磋商谈判，控方以撤销部分指控、降低控诉或建议法官从轻判决等许诺换取被告人作认罪答辩。

B. 要求：

- ① 法庭不被允许参加辩诉交易过程。但法庭有对辩诉交易的内容和实质双重审查的资格。
- ② 辩诉交易失败，由辩诉交易所获得的证据不得作为不利于被告人的证据采纳。
- ③ 被告人必须自愿（一定要明知辩诉交易后果）
- ④ 辩护人帮助被告人作出明智选择

第十一章 法国法

1. 二战后宪法重点：1946宪法（第四共和国宪法）、1958宪法（第五共和国宪法）

(1) 1946宪法：首次赋予**女性选举权**；削弱参议院职权，提升国民议会地位（两院制议会——国民议会与国家参议院）；削弱总统权力（总统为国家元首，总理为行政首脑）；设立宪法委员会；司法权由最高司法会议行使

(2) 1958宪法：

A. 确立了以总统为中心的新宪治体制：总统由选举产生，任期7年可以连选连任；总统是政府当局最高领导；总统可以直接组织全民公决、解散国民议会、宣布紧急状态，具外交权。

B. 形成了双重执政的格局：总统行使国家权力，总理领导真服行使政府权力。

C. 削减议会权力

D. 扩大宪法委员会权力：9名成员任期9年不得连任；成员由总统、国民议会议长、参议院议长各任命3名；历任前总统为宪法委员会终身当然成员

(3) 法国宪法的最大的特点：频繁变动，**（革命性）始终回应社会发展趋势和需求**；始终保持成文宪法和刚性宪法特点。

2. 法国行政法特点：

(1) 行政活动收独立的法律部门调整

(2) 行政活动受独立的行政法院管辖

(3) 判例是行政法的主要渊源，但成文法也日趋重要。

(4) 行政法没有编成完整的法典，因行政事务广泛复杂多变。

3. 近代民法四大基本原则：

(1) 民事权利地位平等原则：所有法国人都享有民事权利。并规定了民事责任能力。

(2) 私有财产所有权无限制原则：对于物有绝对无限制地使用、收益及处分权力

(3) 契约自由原则（意思自治原则）：只要契约内容不违法和公序良俗，就能依合意达成。依法成立的契约在缔约当事人之间有法律效力。

(4) 过失责任原则：任何行为使他人受损害时，因自己的过失而致行为发生之人对该他人负赔偿责任。

4. 法国法如何对大陆法系的行政产生奠基和指导作用★★★：

(1) 早在16世纪，法国的习惯法纂和人文主义法学运动的结合统一了习惯法，并赋予了习惯法罗马式的体系化的结构，成为近代大陆法系各国塑造本国统一私法的样板。

(2) 17世纪至18世纪，法国革命与古典自然法、理性主义思潮共同促进了大陆法系的发展。法国革命和自然法学说构成了大陆法系公法的历史渊源，有力推动了私法部门的变革，为近代民法的基本原则（民事权利平等、私有财产神圣不可侵犯、契约自由以及过错责任）分别提供了政治基础和思想基础；带来了新的法律思想，强调法律代表人的理性或人性，代表全体社会成员的意志，法律面前人人平等，法律的主要作用在于确定国家和人民的关系，保障人民的自然权利和限制国家对权力的滥用等；法国革命和自然法学说的重大影响也体现了制定法在法律渊源中的首要地位以及法典化等方面。

(3) 19世纪，拿破仑的法典编纂确立了大陆法系法律体系的基本模式，即一国之法律体系区分为几个主要的法律部门，每一法律部门均拥有抽象的、体系化的、理性的法典，这些法典构成有机的整体，是为“六法全书”体系。在拿破仑的系列法典中，1804年《法国民法典》的作用尤为突出。该法典以简明、严谨的法律词句对近代社会民事法律关系作出了较全面的规定。拿破仑系列法典编纂事业的完成及其在19世纪的传播，标志着大陆法系的最终确立。

第十二章 德国法

1. 魏玛宪法基本内容:

- (1) 宣布德国国家结构形式仍采用联邦制
- (2) 规定国家管理实行共和制度，共和国依照资产阶级分权原则组织政府。立法机关是联邦议会，由联邦国会和联邦参政会组成。联邦政府对国会负责，宪法赋予总统广泛的权力。法官地位独立，任职终身。
- (3) 全面详细规定了公民基本权利
- (4) 对社会经济生活作专门规定，有“经济宪法”之称：①规定了公民的工作权利和经济权利 ②根据社会化原则规定了对私有制的限制 ③根据社会民主主义的思想，规定了劳工会议制度和经济会议制度。

● 纳粹上台后，魏玛宪法仍然具有形式上的效力。

2. 波恩基本法基本内容:

- (1) 保护公民的基本权利为其首要价值。
 - (2) 重新确立了三权分立的民主政体，规定了法治社会的一般原则：
国家结构形式继续采用联邦制；联邦议院和联邦参议院组成议会掌握立法权；总统不再由人民选举而是联邦大会选举产生等；联邦政府由总理与各部部长组成；建设性不信任投票制度。
 - (3) 国家机关：立法部门服从于宪法秩序，行政部门和司法部门受法律和正义的约束。
 - (4) 设立联邦宪法法院：
联邦宪法法院权限：解决联邦与州之间、各州之间的争端；解决联邦各机构的争执；审查联邦法律是否合宪、州法律是否符合联邦法律；受理公民个人或团体的宪法控诉。
3. 德国民法典的五编制主要受《学说汇纂》的影响

其他-备用

大陆法系的特点:

- (1) 大陆法系在继承罗马法的基础上形成和发展
- (2) 实行法典化
- (3) 明确立法与司法分工，强调制定法的权威，判例通常不具正式拘束力
- (3) 法学理论在法律发展中起重要作用